

1500541-28.2020.8.26.0108

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... comum (autos nº 0004353-31.2015.8.26.0108 - roubo majorado), tornando-se as penas definitivas em 2 meses e 10 dias para o crime de resistência, 17 dias de detenção e 11 dias-multa pelo crime de desobediência e 7 meses de detenção pelo crime de dirigir sem a a devida permissão para dirigir ou habilitação.

Na última fase, não há causas de aumento e diminuição.

Ante o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500541-28.2020.8.26.0108 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500541-28.2020.8.26.0108

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3070925/2020 - 01º D.P. CAJAMAR, 13344078 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID CLEMENTE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

Vistos.

DAVID CLEMENTE DA SILVA foi denunciado pelo ministério público por infração aos artigos 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro c/c artigos 329, "caput", c/c 330, "caput", ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 26 de agosto de 2020, dirigiu uma motocicleta sem habilitação, desobedeceu a ordem legal dos guardas municipais e opôs-se à execução de ato legal, mediante violência.

Recebida a denúncia em 30 de setembro de 2020 (à fl. 39).

Citado (à fl. 55) apresentou resposta à acusação (às fls. 59/65).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas (mídia à fl. 81).

O réu foi interrogado.

O ministério público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A defesa requer absolvição (às fls. 85/92).

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade e a autoria encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, senão vejamos:

Em juízo o guarda municipal Daniel A. da S. narrou que estava em patrulhamento na Av. Tenente Marques – Polvilho e que ao se aproximarem do acusado ele acelerou, os agentes emanaram a ordem de parada. No entanto o condutor ignorou e continuou acelerando, mais a frente acabou parando, mas retornou a aceleração esbarrando na viatura e indo ao solo, após, foi detido e algemado, pois resistiu se debatendo no chão e empurrando os guardas, corroborando com o depoimento do guarda municipal Jeimees U. C. F. disse que estavam em patrulhamento quando avistaram uma motocicleta onde estava o acusado e outra pessoa do sexo feminino (Alexandra), e que diante de fundada suspeita foi solicitada a parada, por diversas vezes e formas (sinais sonoros e luminosos), o qual se evadiu do local sendo obstruído com a viatura caindo ao solo ambos, e quando finalmente conseguiram detê-lo, ele resistiu se debateu no chão, empurrou e deu pontapés nos guardas, sendo ele levado na viatura no compartilhamento de preso e a Alexandra no interior da viatura.

O depoimento dos guardas responsáveis pela apreensão da motocicleta e encaminhamento do réu e sua companheira à delegacia, constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, merecem credibilidade como elementos constantes dos autos, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte), mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

Como já deliberado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

"[...] o depoimento de policial, quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, não pode ser desmerecido apenas em razão do ofício do depoente. Sendo assim, os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idônea resultar na condenação do agravante, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, [...]". (STJ, AgRg no REsp 1770301 / SP, rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 28.06.2019).

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 28/4/2020).

No mesmo sentido o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam declarações como testemunhas em processo criminal, posto que ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não provido" (Apelação criminal nº 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).

A condição de policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.

Portanto, não há como desconsiderar a versão dos guardas e acreditar, na versão do réu, e sua companheira que obviamente apresentam versões para se eximir/ajudar a eximir o réu de qualquer responsabilidade.

Não é crível que aduziram falsa incriminação a título de prejudicar, gratuitamente, o réu, até porque não foi apontado qualquer motivo concreto para levantar suspeição.

Ademais, a versão do réu de que ele não escutou a ordem de parada nem percebeu a sinalização de parada, não merece o mínimo de credibilidade, pois como alegado por ambos os agentes de segurança pública, os carros que transitavam na via abriram caminho para a passagem da viatura diante da perseguição.

Conclui-se, portanto, que o contexto probatório foi suficiente para provar a desobediência a ordem legal de parada emanada pelos guardas municipais; direção perigosa em via pública, realizando manobras bruscas a fim de lograr êxito na fuga

a gerar evidente risco à segurança alheia, sem a devida permissão ou habilitação, e oposição a execução de ato legal, mediante violência física. Atendendo às circunstâncias previstas no art. 59 e levando em consideração as diretrizes do art. 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena a ser imposta ao réu.

Na primeira fase, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, não há circunstâncias judiciais e maus antecedentes a serem valorados.

Na segunda fase, merece exasperação de 1/6 relativo a reincidência por crime comum (autos nº 0004353-31.2015.8.26.0108 – roubo majorado), tornando-se as penas definitivas em 2 meses e 10 dias para o crime de resistência, 17 dias de detenção e 11 dias-multa pelo crime de desobediência e 7 meses de detenção pelo crime de dirigir sem a a devida permissão para dirigir ou habilitação.

Na última fase, não há causas de aumento e diminuição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DAVID CLEMENTE DA SILVA à pena de 9 meses e 27 dias de detenção e ao pagamento de 11 dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO, pela prática dos crimes previstos nos artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro c/c artigo 329, "caput", c/c 330, "caput", ambos do Código Penal. O regime inicial será o semiaberto, em razão da reincidência.

Defiro o recurso em liberdade.

Após trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorário ao patrono nomeado (à fl. 57) pelo Convênio DPE/OAB.

P.R.I.C.

Cajamar, 09 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA